

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3005/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

พลตำรวจสมัครนิลพัฒน์ ทองนรินทร์

กับพวก

จำเลย

พลตำรวจสำรองสาร อินโทะโล่ (ตาม

ฟ้องใช้ว่า ชุมโทะโล่

ผู้ยื่นคำร้อง

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาทิ้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กล่าวคือ ในประเด็นที่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วยหรือไม่นั้น จำเลยที่ 2 ได้บรรยายให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ และในประเด็นที่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ลักทรัพย์ของนายจ่านงค์ นาพินิจ ด้วยหรือไม่นั้น จำเลยที่ 2 ได้บรรยายให้เห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ครอบงำประกอบความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษข้อมามีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ข้อนานี้จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ข้อนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะอันเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน ลงโทษข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42,46 จำคุก 1 เดือน จำเลยรับสารภาพในข้อหานี้ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 15 วัน และให้ลงโทษจำเลยทั้งสองข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,336 ทวิ,91อีกคนละ 2 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1มีกำหนด 9 ปี 15 วัน จำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 151)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบว่า คำเบิกความของพยานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และตามคำเบิกความของนายจำนงค์นาพิณี พยานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาลักนั้นเป็นการฎีกาดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาล

อุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบว่า คำเบิกความของพยานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับ
จำเลยที่ 1 และตามคำเบิกความของนายจำนงค์นาพินิจ พยานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่า
จำเลยที่ 2 มีเจตนาหลักนั้นเป็นการฎีกาดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
อุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

(บุญสิน ตูลากัน-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>